MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento y de adhesión al nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Cada legislatura ratifica el acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», adhiere a la Ley 25.917 reformada por «Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», se obliga a publicar cuentas, planta y nómina nominal, establece el ingreso por concurso y fija las reglas sobre el gasto de la legislatura y la dotación.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: después de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», en paralelo con la ley nacional «Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple salvo que la constitución local exija otra para ratificar convenios. Se comunica al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917, art. 34).

FUNDAMENTOS

El Acuerdo Federal de Saneamiento, suscripto por la Provincia con el Estado nacional y las demás jurisdicciones, actualiza el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley nacional N° 25.917. Su vigencia para la Provincia requiere la ratificación de esta Legislatura y la comunicación de la ley al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. El proyecto ratifica el Acuerdo y adhiere a las reglas que la ley nacional incorporó al régimen. Fija el compromiso de resultado primario no negativo, ordena publicar con actualización diaria la ejecución del presupuesto y la deuda, y cada mes la dotación y la nómina nominal de la administración, y establece que todo ingreso a la planta del Estado provincial sea por concurso abierto. También da publicidad al presupuesto de esta Legislatura por habitante y por legislador y adopta el límite relativo a su gasto, que se alcanzará en forma gradual. Cuando la planta provincial supere el umbral acordado, la reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de parte de las vacantes y los retiros voluntarios. El cumplimiento de estas reglas es condición para acceder a los convenios y programas nacionales no automáticos, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a nuevas potestades tributarias, sin afectar la coparticipación ni la ayuda por emergencia.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Ratificación y adhesión

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Adhesión. Adhiérese a los artículos 10 quinquies a 10 decies y al último párrafo del artículo 32 de la Ley nacional N° 25.917, incorporados por la Ley nacional N° [—] aprobatoria del Acuerdo, en los términos del artículo 34 de esa ley.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La [autoridad de aplicación provincial en materia de hacienda] es la autoridad de aplicación de la presente ley y comunicará la ley al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dentro de los diez (10) días de su promulgación.

Capítulo II – Resultado, cuentas y planta

ARTÍCULO 4°.- Resultado primario. El presupuesto de la Provincia se aprobará y ejecutará con resultado primario no negativo. Si a la fecha de la presente el resultado fuera negativo, el Poder Ejecutivo provincial presentará al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dentro de los ciento ochenta (180) días, el plan de convergencia previsto en el Acuerdo, que alcanzará el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031, y lo remitirá a esta Legislatura. La regla solo podrá suspenderse por ley que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera y fije un plan de retorno con fechas.

ARTÍCULO 5°.- Cuentas publicadas. La autoridad de aplicación publicará en el sitio oficial de la Provincia, en formato abierto y conforme al formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: a) con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la administración central, los organismos descentralizados y los fondos fiduciarios; b) cada mes, el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo.

ARTÍCULO 6°.- Planta y nómina nominal. Cada jurisdicción y entidad de la administración pública provincial publicará cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas, el mismo día de su dictado. La [autoridad provincial en materia de función pública] publicará cada mes la dotación de cada organismo por régimen de revista y la nómina nominal de toda la administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de los datos personales sensibles.

ARTÍCULO 7°.- Ingreso por concurso. Todo ingreso a la planta permanente o transitoria de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, se realizará exclusivamente por concurso abierto de antecedentes y oposición, con convocatoria publicada y jurado que incluya al menos un miembro externo al organismo. La convocatoria, la integración del jurado y el orden de mérito se publicarán en el sitio oficial de la Provincia. Las designaciones que no cumplan este artículo son nulas. Modifícase en este sentido el [artículo pertinente de la ley provincial de empleo público].

ARTÍCULO 8°.- Dotación. Si la planta de personal de la Provincia supera los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, según la metodología del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) en el ejercicio 2031 respecto de la vigente a la fecha de la presente. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios.

Capítulo III – Gasto de la Legislatura

ARTÍCULO 9°.- Publicación. Esta Legislatura publicará cada año su presupuesto por habitante y por legislador y, cada mes, su nómina nominal, en el formato común del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

ARTÍCULO 10°.- Límite. A partir del ejercicio 2031, el gasto de la Legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la Provincia ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Si a la fecha de la presente se superan esos límites, la convergencia se hará en tramos anuales iguales en los presupuestos de los ejercicios siguientes.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Municipios. Invítase a los municipios de la Provincia a adoptar, para sus administraciones y concejos deliberantes, reglas equivalentes de publicación de cuentas, de planta y de nómina nominal y de ingreso por concurso.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no autoriza gasto adicional y se atenderá con los créditos asignados a cada jurisdicción en el presupuesto provincial.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app